استحاضة بيقين وشك كما فيما بينهما فألحقناه بما جاوز الاكثر لانه يجانسه من حيث ان كلا منهما مخالف للمعهود فكان الحاقه به أولى اذ الاصل الجرى على وفق العادة ثم قيل تصلى وتصوم فى الزائد على العادة لاحتمال أن يجاوز الاكثر فيكون استحاضة وقيل لا لان الاصل هو الصحة ودم الحيض دم صحة والاستحاضة دم علة وأشار الشرح الى أن هذا هو الصحيح (قوله بين الحيضتين) أو بين النفاس والحيض كما فى الدر (قوله فيقدر حيضها بعشرة) من أول ما رأت سواء كان فى أول الشهر أو وسطه أو آخره وتترك الصلاة بمجرد رؤية الدم على الصحيح هذا قولهما وقال أبو يوسف يوقت لها فى الصلاة والصوم والرجعة بالاقل وفى الوطء والتزوج بالاكثر (قوله فانها تبقى على عادتها الخ) وتكون هكذا أبدا حتى يزول عنها العارض أو تموت وهو قول أبى عصمة وأبى حازم وقال محمد بن شجاع يقدر حيضها بعشرة وطهرها بعشرين كما لو بلغت مستحاضة وتنقضى عدتها بتسعين يوما وقال الحاكم الشهيد طهرها شهران قيل وعليه الفتوى لانه أيسر على المفتى والنساء وفى المسئلة أقوال أخر تركتها مخافة الاطناب (قوله وأما اذا نسيت عادتها فهى المحيرة) بصيغة اسم الفاعل لانها تحير المفتى وبصيغة اسم المفعول لانها حيرت بسبب نسيانها وهى التى كان لها زمن معلوم فى وقت معلوم وهى على ثلاثة أوجه اما أن تضل عدد أيامها فقط أو وقته فقط أو هما معا فالكلام عليها فى ثلاثة فصول * الاول وهو ما اذا نسيت عدد أيام عادتها وتعلم أن حيضها فى كل شهر مرة فانها تدع الصلاة ثلاثة أيام من اول الاستمرار لتيقنها بالحيض فيها ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض ثم تتوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة لتيقنها فيها بالطهر ويأتيها زوجها * الثانى وهو ما اذا ضلت فى المكان فان علمت أن أيامها كانت ثلاثة ولم تعلم موضعها من الشهر تصلى ثلاثة ايام من اول الشهر بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر ثم تغتسل سبعة وعشرين لكل صلاة لتوهم خروجها من الحيض كل ساعة * الثالث الاضلال بهما أعنى العدد والمكان فالاصل فيه أنها متى تيقنت بالطهر فى وقت صلت فيه بالوضوء وصامت ووطأ ومتى تيقنت بالحيض تركت ذلك وان شكت فى وقت أنه حيض أو طهر تحرت فان لم يكن لها تحر صلت فيه بالغسل لكل صلاة لجواز أن يكون وقت الخروج من الحيض وان شكت دائما ولم يكن لها راى اغتسلت لكل صلاة دائما على الصحيح وقيل لوقت كل صلاة ولا توطأ بالتحرى على الارجح ولا يحكم لها بشئ من حيض أو طهر على التعيين بل تأخذ بالاحوط فى حق الاحكام فتصلى الفرائض والواجبات والسنن المؤكدة لا تطوعا كالصوم وتقرأ القدر المفروض والواجب وتقرأ فى الاخيرتين على الراجح لانها سنة ولا تدخل مسجدا ولا تقرأ قرآنا خارج الصلاة ولا تمسه وتصوم رمضان ثم تقضى عشرين يوما ان علمت أن ابتداء حيضها بالليل وان علمت انه بالنهار قضت اثنين وعشرين يوما لان اكثر ما فسد من صومها أحد عشر يوما فتقضى ضعف ذلك احتياطا وان لم تعلم شيأ فعامة المشايخ على العشرين والمفتى به فى عدتها التقدير بشهرين للطهر وبعشرة أيام للحيض ومن أراد تمام تفاريع صورها وتوضيح أحكامها فعليه بالمطولات فان ذلك نبذة يسيرة منه (قوله الصلاة والصوم) اعلم انهما يمنعان وجوبها وجوازها وصحتها ويمنعان صحة الصوم وجوازه لا وجوبه (قوله ولا يصحان) لما كان لا يلزم من الحرمة عدم

(وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما) لقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما (ولا حد لاكثره) لانه قد يمتد الى اكثر من سنة (الا لمن بلغت مستحاضة) فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بخمسة عشر يوما ونفاسها باربعين وأما اذا كان لها عادة وتجاوز عادتها حتى زاد على اكثر الحيض والنفاس فانها تبقى على عادتها والزائد استحاضة وأما اذا نسيت عادتها فهى المحيرة (ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء الصلاة والصوم) ولا يصحان لفوات شرط الصحة